



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmatillah Als Isar Bin Damas ;
Tempat lahir : Bati-Bati ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 23 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bawah Layung Rt 9 Rw 5 Kecamatan Kurau
Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;

Terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh majelis Hakim terhadap terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 266/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATILLAH Als ISAR Bin DARMAS bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf c Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dakwaan alternatif ketua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa RAHMATILLAH Als ISAR Bin DARMAS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka :MHCTBR52BTC132903, No.Mesin A132903 ;
 - 1 (satu) unit STNKB dan surat ketetapan pajak daerah mobil stations merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka :MHCTBR52BTC132903, No.Mesin A132903; An.Dedi Ardiyanto, SIK alamat Jl.Podang No 215 Kel.Palangkaraya Kecamatan Jekan Raya Palangkaraya ;
 - Kurang lebih 92 liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang disamping mesin mobil bagian dalam ;
 - 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas @20 liter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih muda, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum akan menanggapinya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAHMATILLAH Als ISAR Bin DARMAS pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari Rt.03 / 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. berangkat untuk melakukan pemantauan ditempat yang diinformasikan tersebut, Setelah sampai dilokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak menaikn 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana didalam kap mobil tersebut ada tangki infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi, setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. diperoleh keterangan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (liter) didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan bahan bakar solar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal kapal miliknya dan sisanya dijual kepada pembeli dengan harga Rp.8000,- (Delapan ribu Rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.850,- (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau niaga (penjualan) bahan bakar solar bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari dirjen migas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAHMATILLAH Als ISAR Bin DARMAS pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari Rt.03 / 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. berangkat untuk melakukan pemantauan ditempat yang diinformasikan tersebut, Setelah sampai dilokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut melihat terdakwa hendak menaikn 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana didalam kap mobil tersebut ada tangki infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi, setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. diperoleh keterangan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (liter) didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan bahan bakar solar yang berada di dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal kapal miliknya dan sisanya dijual kepada pembeli dengan harga Rp.8000,- (Delapan ribu Rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.850,- (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar solar bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin usaha pengangkutan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;'

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAHMATILLAH Als ISAR Bin DARMAS pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Pulau Sari Rt.03 / 01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak kepolisian Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Pulau Sari ada pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, menindaklanjuti informasi tersebut pihak kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. berangkat untuk melakukan pemantauan ditempat yang diinformasikan tersebut, Setelah sampai dilokasi anggota Kepolisian Polres Tanah Laut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



melihat terdakwa hendak menaikan 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan gerak gerik mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut anggota Kepolisian sektor Tanah Laut diantaranya saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. mengamankan terdakwa dan ditemukan bahan bakar solar bersubsidi di dalam 2 (dua) buah jerigen dan di dalam tangki mobil izuzu panter station warna putih KH 1540 AB sebanyak 52 (lima puluh dua) liter yang mana didalam kap mobil tersebut ada tangki infus yang terbuat dari bekas jerigen oli ukuran 10 (sepuluh) liter yang berfungsi untuk menyalurkan minyak ke mesin apabila mesin dihidupkan sehingga apabila mesin dihidupkan minyak tidak menyatu dengan tangki jalan, jadi apabila tangki jalan diisi dengan bahan bakar dapat dikeluarkan sampai habis karena tidak menyatu dengan mesin lagi, setelah itu dilakukan interogasi oleh saksi AKHMAD RIDONI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO A.Md. diperoleh keterangan diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa bahan bakar solar yang berada di dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (liter) didapatkan dengan cara membeli dari pedagang eceran sedangkan bahan bakar solar yang berada di dalam tangki mobil didapatkan terdakwa dari SPBU Pulau Sari dan tujuan terdakwa membeli bahan bakar solar tersebut adalah untuk bahan bakar kapal kapal miliknya dan sisanya dijual kepada pembeli dengan harga Rp.8000,- (Delapan ribu Rupiah) per liternya kepada para pembeli sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp.2.850,- (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) ;/

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyimpanan bahan bakar solar bersubsidi dari pemerintah tanpa adanya izin usaha penyimpanan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Akhmad Ridhoni Bin Mukandam, diambil sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Tonny Joko Purwanto telah mengamankan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Damas pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Pulau Sri Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak menaikkan BBM jenis solar dari samping rumah seseorang ke dalam mobil jenis Isuzu Panther Stasions warna putih KH 1540 AB, No. KA MHCTBR52BTC132903, No Sin A132903 dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa kejadiannya bermula dimana saksi bersama saksi Tonny Joko Purwanto beserta anggota Polres Tanah Laut melakukan pemantauan di SPBU PULAU SARI, kemudian saksi melihat mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM Jenis solar bersubsidi kemudian mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB berjalan menuju keluar SPBU PULAU Sari lalu saksi bersama dengan saksi Tonny Joko Purwanto serta anggota Kepolisian lainnya mengikuti mobil Isuzu tersebut sampai akhirnya mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter dan akan memasukannya ke dalam mobil, lalu pada saat itu saksi bersama saksi Tonny Joko Purwanto beserta anggota Polres Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamankan ;
- Bahwa sebelum mengamankan terdakwa dimana sebelumnya telah melakukan pengintaian di SPBU PULAU SARI dan mengamati bahwa mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB selalu membeli solar bersubsidi apabila datang solar bersubsidi dan pada saat diamankan Saksi menjelaskan ketika saksi mengecek ke dalam mobil tersebut saksi menemukan di dalam kap depan mobil sebuah jerigen ukuran 10 liter yang difungsikan sebagai tangki infus yang berfungsi untuk menjalankan mesin sehingga apabila mobi diisi dengan BBM maka pada saat dijalankan isinya tidak akan berkurang sehingga semua BBM yang disimpan didalam tangki mobil dapat dikeluarkan semua isinya dan mobil seperti itu diketahui saksi dari pengalaman – pengalaman sebelumnya adalah memang mobil yang dimodifikasi khusus oleh para pelangsir dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa memang mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melangsir ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dimana terdakwa mengakui BBM jenis solar yang disimpannya disamping rumah warga dan yang didalam tangki mobil akan digunakan sebagai bahan bakar untuk melaut dan sisanya untuk dijual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana mobil isuzu Panther stasion warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB adalah milik Sdr. Barkatullah Als Bakat Bin Mumi yang digadaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang ada dalam jerigen sebanyak 40 liter dengan membeli pada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan BBM jenis solar yang ada pada tangki jalan mobil dengan cara membeli di SPBU PULAU SARI seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian BBM jenis solar tersebut akan digunakan terdakwa sebagai bahan bakar kapal miliknya untuk mencari ikan dan sisanya akan dijual lagi dengan harga Rp. 8.000,- dengan keuntungan Rp 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perliternya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa menjalankan usaha tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak mempunyai ijin niaga atas BBM yang bersubsidi tersebut ;
- Bahwa pada waktu diamankan terdakwa ditanyakan apakah memiliki ijin usaha untuk bemiaga solar , mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dan ternyata terdakwa tidak memilikinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Tonny Joko Purwanto, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi Akhmad Ridhoni telah mengamankan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Damas pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Pulau Sri Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak menaikkan BBM jenis solar dari samping rumah seseorang ke dalam mobil jenis Isuzu Panther Stasions warna putih KH 1540 AB, No. KA MHCTBR52BTC132903, No Sin A132903 dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa kejadiannya bermula dimana saksi bersama saksi Akhmad Ridhoni beserta anggota Polres Tanah Laut melakukan pemantauan di SPBU PULAU SARI, kemudian saksi melihat mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM Jenis solar bersubsidi kemudian mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB berjalan menuju keluar SPBU PULAU Sari lalu saksi bersama dengan saksi Akhmad Ridhoni serta anggota Kepolisian lainnya mengikuti

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Isuzu tersebut sampai akhirnya mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter dan akan memasukannya ke dalam mobil, lalu pada saat itu saksi bersama saksi Akhmad Ridhoni beserta anggota Polres Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamankan ;

- Bahwa sebelum mengamankan terdakwa dimana sebelumnya telah melakukan pengintaian di SPBU PULAU SARI dan mengamati bahwa mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB selalu membeli solar bersubsidi apabila datang solar bersubsidi dan pada saat diamankan Saksi menjelaskan ketika saksi mengecek ke dalam mobil tersebut saksi menemukan di dalam kap depan mobil sebuah jerigen ukuran 10 liter yang difungsikan sebagai tangki infus yang berfungsi untuk menjalankan mesin sehingga apabila mobi diisi dengan BBM maka pada saat dijalankan isinya tidak akan berkurang sehingga semua BBM yang disimpan didalam tangki mobil dapat dikeluarkan semua isinya dan mobil seperti itu diketahui saksi dari pengalaman – pengalaman sebelumnya adalah memang mobil yang dimodifikasi khusus oleh para pelangsir dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa memang mobil tersebut adalah mobil yang digunakan untuk melangsir ;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian dimana terdakwa mengakui BBM jenis solar yang disimpannya disamping rumah warga dan yang didalam tangki mobil akan digunakan sebagai bahan bakar untuk melaut dan sisanya untuk dijual ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana mobil isuzu Panther stasion warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB adalah milik Sdr. Barkatullah Als Bakat Bin Mumi yang digadaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang ada dalam jerigen sebanyak 40 liter dengan membeli pada orang lain seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan BBM jenis solar yang ada pada tangki jalan mobil dengan cara membeli di SPBU PULAU SARI seharga Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian BBM jenis solar tersebut akan digunakan terdakwa sebagai bahan bakar kapal miliknya untuk mencari ikan dan sisanya akan dijual lagi dengan harga Rp. 8.000,- dengan keuntungan Rp 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perliternya ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dimana terdakwa menjalankan usaha tersebut sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa tidak mempunyai ijin niaga atas BBM yang bersubsidi tersebut ;
- Bahwa pada waktu diamankan terdakwa ditanyakan apakah memiliki ijin usaha untuk berniaga solar , mengangkut dan menyimpan BBM jenis solar bersubsidi dan ternyata terdakwa tidak memilikinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita, Didesa Pulausari Rt.3, Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian, karena kedapatan telah menyalahgunakan penyaluran BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa sebelum diamankan Polisi, terdakwa sedang mengangkat 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter solar bersubsidi dari depan rumah orang menuju ke arah mobil jenis Isuzu Panther station warna putih Nopol KH 1540 AB ;
- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) liter, didalam tangki mobil ada 52 (lima puluh dua) liter dan didalam 2 (dua) buah jerigen, berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter minyak solar ;
- Bahwa BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dalam tangki mobil, terdakwa membeli di SPBU Pulausari dengan harga sebesar Rp.5.150,- per liter dan harga seluruhnya sebanyak Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan dan sudah sempat 5 (lima) kali melangsir ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual ;
- Bahwa mobil yang terdakwa pgunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi tersebut bukan milik terdakwa namun milik teman terdakwa yang bernama Sdr Bakat yang baru saja diperbaiki di bengkel, oleh karena pemiliknya belum bisa membayar ongkos bengkel, kemudian terdakwa yang menggadai dengan harga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak terdakwa menggadai mobil tersebut sudah ada alat yang dimodifikasi didalam mobil untuk menampung BBM ;
- Bahwa sejak awal memang tujuan terdakwa akan melangsir BBM ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelum kejadian ini sebagai nelayan ;
- Bahwa terdakwa melangsir BBM bersubsidi tersebut karena dikampung tidak ada orang yang menjual BBM ;
- Bahwa selain menyimpan BBM bersubsidi di tangki mobil, terdakwa juga menyimpan BBM bersubsidi didalam jerigen ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther stasions wama Putih KH 1540 AB No. Rangka : MHCTBR52BTC132903, No Mesin: A132903 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther wama putih KH 1540 AB, No. Rangka : MHCTBR52BTC132903, No. Mesin: A132903 An. Dedi Ardiyanto, SIK alamat Jl. Podang No. 215 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya;
- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang di samping mesin mobil bagian dalam ;
- 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas @20 (dua puluh) liter ;
- 1 (satu) rol selang ;
- Lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita, Didesa Pulausari Rt.3, Kecamatan Tambang Ulang Kab.Tanah Laut bermula terdakwa yang sedang mengendarai mobil isuzu panther stasions wama putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM Jenis solar bersubsidi kemudian terdakwa berjalan menuju keluar SPBU PULAU Sari lalu terdakwa memarkirkan mobil isuzu panther stasions wama putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga kemudian terdakwa keluar dari mobil lalu mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter selanjutnya pada saat terdakwa akan memasukan 2 (dua) jirigen tersebut ke dalam mobil, lalu pihak kepolisian resort Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamanakannya ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) liter, didalam tangki mobil ada 52 (lima puluh dua) liter dan didalam 2 (dua) buah jerigen, berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter minyak solar ;
- Bahwa BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dalam tangki mobil, terdakwa membeli di SPBU Pulausari dengan harga sebesar Rp.5.150,- per liter dan harga seluruhnya sebanyak Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa melangsir BBM bersubsidi tersebut karena dikampung tidak ada orang yang menjual BBM ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun permohonan secara lisan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim/Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa dengan menggunakan mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB sedang berjalan menuju keluar SPBU PULAU Sari setelah mengisi BBM jenis solar bersubsidi setelah itu terdakwa memarkirkan mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB di depan rumah warga lalu terdakwa keluar dan mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisi BBM jenis solar kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan terdakwa diamankan pada saat sedang mengambil 2 (dua) buah jirigen yang berisi BBM jenis solar yang disimpan oleh terdakwa di rumah warga sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Rahmatillah Als Isar Bin Darmas dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan “Izin Usaha” adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / laba, sedangkan pengertian “Penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019 sekitar jam 15.30 Wita, Didesa Pulausari Rt.3, Kecamatan Tambang Ulang Kab. Tanah Laut bermula terdakwa yang sedang mengendarai mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB membeli BBM Jenis solar bersubsidi kemudian terdakwa berjalan menuju keluar SPBU PULAU Sari lalu terdakwa memarkirkan mobil isuzu panther stasions warna putih dengan nomor polisi KH 1540 AB parkir di depan rumah warga kemudian terdakwa keluar dari mobil lalu mengambil 2 (dua) buah jirigen ukuran 20 liter selanjutnya pada saat terdakwa akan memasukan 2 (dua) jirigen tersebut ke dalam mobil, lalu pihak kepolisian resort Tanah Laut mendekati terdakwa dan mengamankannya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi sebanyak 92 (Sembilan puluh puluh dua) liter, didalam tangki mobil ada 52 (lima puluh dua) liter dan didalam 2 (dua) buah jerigen, berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter minyak solar ;

Menimbang, bahwa BBM bersubsidi sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dalam tangki mobil, terdakwa membeli di SPBU Pulausari dengan harga sebesar Rp.5.150,- per liter dan harga seluruhnya sebanyak Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual dan terdakwa melangsir BBM bersubsidi tersebut karena dikampung tidak ada orang yang menjual BBM ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin penyimpanan BBM bersubsidi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ingin melangsir BBM jenis solar yang bersubsidi dengan cara terdakwa membeli BBM dengan menggunakan mobil izusu panther lalu menyimpannya ke dalam jerigen dengan tujuan akan dijual kembali sehingga menguntungkan terdakwa yang mana didalam penyimpanan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin usaha didalam penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara negara, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terdapat kumulatif pidana maka selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther stasions warna Putih KH 1540 AB No. Rangka : MHCTBR52BTC132903, No Mesin: A132903 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther warna putih KH 1540 AB, No. Rangka : MHCTBR52BTC132903, No. Mesin: A132903 An. Dedi Ardiyanto, SIK alamat Jl. Podang No. 215 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Palangkaraya;
- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang di samping mesin mobil bagian dalam ;
- 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas @20 (dua puluh) liter ;
- 1 (satu) rol selang ;
- Lebih kurang 92 (sembilan puluh dua) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pendistribusian BBM Solar bersubsidi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan kegiatan penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha penyimpanan” ;
2. Menghukum terdakwa Rahmatillah Als Isar Bin Darmas tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka :MHCTBR52BTC132903, No.Mesin A132903 ;
 - 1 (satu) unit STNKB dan surat ketetapan pajak daerah mobil stations merk isuzu panther stations warna putih KH 1540 AB, no rangka :MHCTBR52BTC132903, No.Mesin A132903; An.Dedi Ardiyanto,SIK

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl.Podang No 215 Kel.Palangkaraya Kecamatan Jekan Raya
Palangkaraya ;

- Kurang lebih 92 liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah jerigen minyak yang difungsikan sebagai tangki infus yang terpasang disamping mesin mobil bagian dalam ;
- 2 (dua) buah jerigen plastik kapasitas @ 20 liter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 5 Pebruari 2020 oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Ameilia Sukmasari, SH, MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sulistiyanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Susanti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H. M.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Sulistiyanto, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN.Pli.